

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 590/2530

บริษัท ไทย เกรย์ฟีน จำกัดฯ

โจทก์

นายณรงค์พร ภิญโญ กับพวก

จำเลย

นายณรงค์พร ภิญโญ ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นางอมรรัตน์ ภิญโญ ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 90 แผ่นที่ 2)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ร่วมกันใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์เดือนละ 4,087 บาท นับตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2525 เป็นต้นไปจนกว่าจะส่งมอบรถยนต์คันที่เช่าซื้อคืนแก่โจทก์ ทั้งนี้ไม่เกินจำนวนค่าเสียหาย 122,616 บาท อีกทั้งค่าเสียหายเมื่อคิดถึงวันฟ้องเป็นเวลา 16 เดือน ไม่เกินค่าเสียหาย 65,392 บาท

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 87,86)

จำเลยทั้งสองได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยได้นำหลักทรัพย์มาวางเป็นประกันและได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 72,76)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยทั้งสองหรือคนใดคนหนึ่งหาประกันสำหรับค่าเสียหายที่
จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์จำนวน188,008 บาท มาให้จนเป็นที่พอใจ
และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิ
ฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยทั้งสองหรือคนใดคนหนึ่งหาประกันสำหรับค่าเสียหายที่
จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์จำนวน188,008 บาท มาให้จนเป็นที่พอใจ
และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิ
ฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(ถวิล ทองสว่างรัตน์-junท์ จันทรวงศ์-ปชา วรธรรมพินิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>